

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 02 del 05/01/2024

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 02 del 05/01/2024

OGGETTO: *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*. Lotto n° 1.
Liquidazione 1° ed ultimo SAL (Stato finale).
CUP: C88B23000150002 **CIG:** 9866807AB5 **CAP:** 1120 - **COD:** 0904202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con delibera n° 170 del 13/04/2023 la Giunta Regionale ha dato indirizzo al Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” di procedere, in prosecuzione delle attività avviate nel 2022, alla definizione degli interventi prioritari di manutenzione straordinaria da attuarsi negli impianti di depurazione e nelle stazioni di sollevamento dei Comuni costieri ricompresi tra la foce del fiume Noce e quella del fiume Mesima, tra la foce del torrente Riace Capo e quella della fiumara Melito e tra la foce del fiume Alli e quella del torrente Ancinale;

-in adempimento alle disposizioni di cui alla citata D.G.R. n° 170/2023, con nota del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” e nel corso degli incontri tenutisi con i Sindaci ed i Responsabili Tecnici dei Comuni ricompresi nei tratti costieri sopra richiamati, è stata richiesta la trasmissione di una Relazione Tecnica, riportante le lavorazioni/attività necessarie per efficientare/rifunzionalizzare il sistema depurativo e/o fognario comunale, un cronoprogramma di realizzazione delle opere/forniture e una quantificazione dei costi da sostenere, fissando al 12/05 la data entro la quale riscontrare la richiesta avanzata, nonché gli elementi da tenere in conto per la valutazione delle medesime attività;

-in riscontro alla richiesta del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, il Comune di Squillace, con nota PEC acquisita al protocollo regionale in data 05/05/2023, al n° 203075, ha trasmesso la proposta tecnica riferita ai segmenti fognari/depurativi di propria competenza;

-in considerazione delle finalità sottese dalla deliberazione n° 170/2023, sopra richiamata, le lavorazioni ammesse a finanziamento sono finalizzate a fronteggiare le criticità del comparto fognario/depurativo per la stagione balneare 2023 e come tali dovranno realizzarsi in tempi compatibili con la stessa;

Rilevato che:

-con deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 26/05/2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”* a Squillace, redatto dall’arch. Antonio Macaluso Responsabile del Settore Tecnico comunale per un importo complessivo di € 170.000,00 suddiviso in € 150.043,33 per lavori a base d’asta, € 4.501,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.454,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

-è stata stipulata apposita Convenzione Rep. n° 16937 del 10.07.2023 che disciplina il rapporto tra la Regione Calabria – “Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente” - “Settore Ciclo Integrato delle Acque” ed il Comune di Squillace, per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

-si è reso necessario suddividere l’appalto in tre lotti funzionali al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, ed altresì assicurare l’esecuzione dei lavori nei termini ristretti imposti dalla Regione Calabria, considerata l’imminente stagione estiva.

I predetti lotti vengono di seguito identificati e specificati:

- Lotto n° 1): Importo complessivo € 53.740,39 (IVA 10% compresa);
- Lotto n° 2): Importo complessivo € 71.418,50 (IVA 10% compresa);
- Lotto n° 3): Importo complessivo € 41.832,68 (IVA 10% compresa);

Preso atto che:

-con determinazione a contrarre n° 323 del 06/06/2023, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n° 70/2020 convertito dalla Legge n° 120/2020, è stata indetta procedura per l’affidamento diretto, da espletarsi mediante richiesta di preventivo sul MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95

comma 4 del D.Lgs citato, degli “*Interventi di riefficientamento e rifunionalizzazione dell’impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali*”. Lotto n° 1, per l’importo complessivo di € 49.601,33 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;

-con determinazione n° 338 del 14/06/2023, l’appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Thema Impianti srl con sede a Sellia Marina (CZ) in via Ruggero n° 19 - P.I. 03331080790, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, per l’importo complessivo dei lavori di € 48.854,90, al netto del ribasso d’asta offerto del 1,55%, comprensivo di € 1.444,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

-con determinazione n° 477 del 09/08/2023, l’appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, alla ditta Thema Impianti srl con sede a Sellia Marina (CZ) in via Ruggero n° 19 - P.I. 03331080790 che ha offerto un ribasso percentuale del 1,55 % per l’importo complessivo dei lavori di € 48.854,90 comprensivo di € 1.444,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

Viste:

-la determinazione n° 561 del 20/09/2023 con la quale, sono stati approvati: la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato finale (contabilità finale) ed il certificato di regolare esecuzione degli “*Interventi di riefficientamento e rifunionalizzazione dell’impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali*”. Lotto n° 1, per il complessivo ammontare di € 53.740,39, comprensivi di € 1.444,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere, redatti dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Antonio Russo, sottoscritto senza riserve dall’appaltatore;

-la determinazione n° 599 del 20/09/2023, con la quale sono stati approvati gli Atti di Contabilità finale ed i relativi Certificato di Regolare Esecuzione dei lotti n° 1, 2 e 3, già singolarmente approvati con separati atti;

Rilevato, pertanto, che l’impresa risulta creditrice dell’importo complessivo netto di € 48.854,90 oltre IVA al 10% pari a € 4.885,49, a saldo di ogni suo avere;

Constatato che la ditta Thema Impianti srl di Sellia Marina (CZ) ha rimesso la fattura n° 2/131 del 27/09/2023 dell’importo complessivo di € 53.740,39, di cui € 48.854,90 per imponibile ed € 4.885,49 per IVA al 10%, relativa al 1° ed ultimo SAL (Stato finale) degli “*Interventi di riefficientamento e rifunionalizzazione dell’impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali*”. Lotto n° 1;

Preso atto che occorre procedere a corrispondere all’impresa esecutrice l’importo complessivo del 1° ed ultimo SAL (Stato finale) pari a € 53.740,39 per la realizzazione dell’opera in oggetto;

Constatato che la Regione Calabria - Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, ha accreditato il saldo del contributo assentito, giusto decreto dirigenziale n° 20004 del 22/12/2023, per coprire l’intero ammontare delle spese come sopra descritte;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione del 1° ed ultimo SAL (Stato finale) dei lavori in oggetto pari a complessivi € 53.740,39, di cui € 48.854,90 per imponibile ed € 4.885,49 per IVA al 10%, all’impresa Thema Impianti srl con sede a Sellia Marina (CZ) in via Ruggero n° 19 - P.I. 03331080790;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva dell’Impresa Thema Impianti srl con sede a Sellia Marina (CZ) in via Ruggero n° 19 e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INPS_38569658 con scadenza validità il 15/03/2024;

Vista la competenza del sottoscritto all’adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell’art.9 D.L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1. di approvare**, siccome approva, la fattura n° 2/131 del 27/09/2023 dell'importo complessivo di € 53.740,39, di cui € 48.854,90 per imponibile ed € 4.885,49 per IVA al 10%, emessa dall'Impresa Thema Impianti srl di Sellia Marina (CZ) relativa agli *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*. Lotto n° 1;
- 2. di liquidare e pagare**, per i motivi esposti in narrativa, la fattura elettronica n° 2/131 del 27/09/2023, emessa dalla ditta Thema Impianti srl con sede a Sellia Marina (CZ) in via Ruggero n° 19 - P.I. 03331080790, pari a complessivi € 53.740,39, di cui € 48.854,90 per imponibile ed € 4.885,49 per IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere per il 1° ed ultimo SAL (Stato finale) dei lavori dalla stessa eseguiti e relativi l'opera denominata *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*. Lotto n° 1;
- 3. di gravare** la relativa spesa sul Cap. 1120 - Cod. 0904202, del bilancio corrente;
- 4. di dare atto che:**
 - a) salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
 - b) il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile;
- 5. di dare atto** che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- 6. di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7. di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
- 8. di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta Thema Impianti srl con sede a Sellia Marina (CZ) in via Ruggero n° 19 - P.I. 03331080790, per l'intervento in oggetto per complessivi € 53.740,39, di cui € 48.854,90 per imponibile ed € 4.885,49 per IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere per il 1° ed ultimo SAL (Stato finale);
- 9. di stabilire** che alla spesa dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
- 10. di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento: Cap. 1120 - Cod. 0904202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)